

外国人（日本国籍を有さず、かつ日本語に通じない者をいう。以下同じ。）の刑事手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 司法警察員がその所持する逮捕状により外国人である被疑者を逮捕する場合、同被疑者に逮捕状を示さなくても違法ではない。

イ. 外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。

ウ. 外国人である被告人の公判において、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可すれば、同被告人の理解する外国語で公判手続を進めても違法ではない。

エ. 外国人である被告人が日本に適法に在留する資格を有しない場合でも、同被告人の保釈を許すことは違法ではない。

オ. 外国人である被告人の公判において、判決の言渡しに限っては、通訳を付さずにしても違法ではない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

ア 誤っている

201条1項。法は、逮捕の理由を告げる方法として逮捕状の呈示を要求しており、呈示の具体的方法として、外国人に対しては、翻訳文を添付する、通訳を同道させるなどの方法で、被疑事実の要旨等が理解できるようにする工夫をする必要がある。

イ 正しい

裁判所法74条。裁判所では、日本語を用いる。裁判所法74条は、法廷内だけでなく、裁判手続全般にわたって日本語を使用しなければならないことを意味している。また、177条は、日本語でない文書を翻訳させることができるとしており、犯罪捜査規範235条1項は、「外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条（司法警察員の処置）第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする」としている。

ウ 誤っている

裁判所法74条。訴訟行為は、日本語を用いて行うものとされる。英文の証拠書類がその訳文とともに朗読された場合に、裁判所法74条に違反しないとした判例（最判昭27.12.24）がある。なお、書証の記載自体は訴訟行為でないため、外国語で書かれたものでも良い。

エ 正しい

89条。「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」。これは、被告人は第1審の有罪判決があるまでは無罪推定を受けていることにかんがみて、89条1号ないし6号以外の場合に被告人の権利として保釈を認めるものである。そして、外国人たる被告人が日本に適法に在留する資格を有しないことは、89条1号ないし6号のいずれの事由にも該当しない。そのため、裁判所は保釈の請求（88条1項）がある場合には保釈を許さなければならない。また、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる（90条）。よって、本記述の場合に裁判所が保釈を許すことは違法ではない。なお、平成28年改正により、90条は、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」となり、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情が明確化された。

オ 誤っている

175条、最判昭30.2.15。判例は、「刑訴175条……の規定は、公判廷で被告人に供述を求め証人等を尋問する場合に適用されるほか、裁判等の趣旨を了解させるためにも通訳人を用いなければならない趣旨を含むものと解すべきであるから、いやくも公判廷における取調に際して通訳人を必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付していかなる判決の宣告があつたのかを被告人に了解させなければならないものというべきである」としている。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢3である。